

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2329/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง ประไพ เชิด สุข ประชา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 89, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 เพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์จำเลยที่ 2 ให้การว่า ไม่เคยทำสัญญาจำนองกับโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธินำสืบว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญากับโจทก์ เพราะตามวันเวลาที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 เดินทางไปต่างประเทศได้ไม่เป็นการนำสืบ โดยกล่าวอ้างประเด็นขึ้นใหม่ ทั้งจำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องถามค้ำพยานโจทก์ไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 14787 ไว้เป็นประกัน ต่อมา จำเลยที่ 1 ขอเพิ่มวงเงินอีก 15,000 บาท มีจำเลยที่ 2 จำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1648/346 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ของ จำเลยที่ 1 ในวงเงิน 155,000 บาท จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 373,309.59 บาทแล้วไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ 373,309.59 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 359,994.72 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาจำนองกับโจทก์ โจทก์ได้บังคับคดีจำเลยที่ 1 ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 483/2528 ของศาลชั้นต้นได้เงินครบถ้วนแล้วฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 373,309.59 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 359,994.72 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การว่าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาใด ๆ กับโจทก์ฉะนั้น จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิที่จะนำสืบว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญากับโจทก์เพราะจำเลยที่ 2 เดินทางไปต่างประเทศได้ ไม่เป็นการนำสืบโดยกล่าวอ้างประเด็นขึ้นใหม่ ทั้งไม่จำเป็นต้องถามค่านพยานโจทก์ไว้ด้วย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ